

SMLOUVA O MLČENLIVOSTI (NDA)

SMLUVNÍ STRANY

IDENTIFIKACE DOKUMENTU

Datum uzavření: 15. 7. 2026

OBSAH

PREAMBULE	str. 3
I. SMLUVNÍ STRANY	str. 3
II. DEFINICE DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ	str. 3
III. POVINNOSTI PŘIJÍMAJÍCÍ STRANY	str. 3
IV. DOBA TRVÁNÍ A PLATNOST MLČENLIVOSTI	str. 4
V. SANKCE ZA PORUŠENÍ SMLOUVY	str. 4
VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ	str. 4
VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ – NON-COMPETE A NON-SOLICITATION	str. 5
VIII. AUDIT A KONTROLA NAKLÁDÁNÍ S INFORMACEMI	str. 5
IX. TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ INFORMACÍ	str. 5
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	str. 6

PREAMBULE

Tato smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací (dále jen „NDA“ nebo „smlouva“) je uzavírána podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 504 OZ (obchodní tajemství).

Typ NDA: jednostranná (pouze Poskytující strana zpřístupňuje Přijímající straně důvěrné informace).

Datum uzavření smlouvy: 15. 7. 2026

I. SMLUVNÍ STRANY

Poskytující strana: —, IČO/nar.: —, adresa: —

Přijímající strana: —, IČO/nar.: —, adresa: —

II. DEFINICE DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

„Důvěrnými informacemi“ se pro účely této smlouvy rozumí veškeré informace, data, dokumenty a materiály označené jako důvěrné nebo jejichž povaha jejich důvěrnost zjevně zakládá, zejména: obchodní plány, finanční informace, databáze, know-how, technické specifikace, zdrojové kódy, zákaznické seznamy, výsledky výzkumu a vývoje, marketingové strategie.

Účel zpřístupnění informací: neuvedeno

Za důvěrné se nepovažují informace, které: (a) jsou nebo se stanou veřejně dostupnými bez zavinění Přijímající strany; (b) Přijímající strana prokazatelně znala před jejich zpřístupněním; (c) Přijímající strana obdržela od třetí strany, která nebyla vázána povinností mlčenlivosti; (d) musí být zveřejněny na základě závazného právního předpisu nebo rozhodnutí soudu.

III. POVINNOSTI PŘIJÍMAJÍCÍ STRANY

Přijímající strana se zavazuje:

a) zachovat přísnou mlčenlivost o všech důvěrných informacích a neprozradit je žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytující strany;

b) použít důvěrné informace výhradně pro účel stanovený touto smlouvou;

c) omezit přístup k důvěrným informacím jen na ty zaměstnance a spolupracovníky, kteří je nezbytně potřebují pro plnění stanoveného účelu, a zajistit, aby byli vázáni stejnou povinností mlčenlivosti;

- d) chránit důvěrné informace přinejmenším se stejnou mírou péče, s jakou chrání vlastní citlivé informace, minimálně však s péčí řádného hospodáře;
- e) nepořizovat kopie ani výpisy z důvěrných informací nad rozsah nezbytně nutný pro stanovený účel;
- f) neprovádět zpětnou analýzu (reverse engineering), dekompilaci ani jiné technické metody extrakce důvěrných informací z předaných produktů, softwaru nebo materiálů;
- g) nekládat důvěrné informace do systémů umělé inteligence, jazykových modelů ani jiných automatizovaných systémů třetích stran, u nichž nelze zaručit ochranu zpracovávaných dat.

IV. DOBA TRVÁNÍ A PLATNOST MLČENLIVOSTI

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu a je sjednána na dobu 3 let.

Povinnost mlčenlivosti trvá 5 let po skončení platnosti smlouvy nebo po ukončení spolupráce stran.

Po uplynutí doby mlčenlivosti nebo na písemnou výzvu Poskytující strany je Přijímající strana povinna bez zbytečného odkladu vrátit nebo nevratně zničit veškeré důvěrné informace a jejich kopie a písemně toto potvrdit.

V. SANKCE ZA PORUŠENÍ SMLOUVY

Porušení povinnosti mlčenlivosti zakládá nárok na náhradu prokazatelně způsobené škody dle obecné úpravy občanského zákoníku.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Po skončení platnosti smlouvy nebo na písemnou výzvu Poskytující strany je Přijímající strana povinna neprodleně vrátit nebo nevratně zničit veškeré nosiče obsahující důvěrné informace (dokumenty, USB, e-mailové přílohy) a písemně potvrdit provedení.

Smlouva neomezuje Poskytující stranu v uzavírání podobných smluv s dalšími subjekty.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ – NON-COMPETE A NON-SOLICITATION

Po dobu platnosti smlouvy a 12 měsíců po jejím skončení se Přijímající strana zavazuje nepřetahovat zaměstnance, klíčové obchodní partnery ani zákazníky Poskytující strany.

Po dobu platnosti smlouvy a 12 měsíců po jejím skončení se Přijímající strana zavazuje nevyvíjet přímou konkurenční činnost vůči Poskytující straně v oblasti: neuvedeno, na území: České republiky. Zákaz konkurence je věcně, časově i územně vymezen tak, aby byl soudně vymahatelný.

VIII. AUDIT A KONTROLA NAKLÁDÁNÍ S INFORMACEMI

Poskytující strana je oprávněna provést audit způsobu uložení a zpracování důvěrných informací u Příjímající strany, a to nejvýše jednou za 12 měsíců po předchozím písemném oznámení s předstihem minimálně 5 pracovních dnů. Náklady auditu nese Poskytující strana; je-li auditem zjištěno porušení smlouvy, nese náklady auditu Příjímající strana.

Příjímající strana je povinna vést evidenci osob, které mají přístup k důvěrným informacím (jméno, role, datum udělení a odebrání přístupu), a tuto evidenci na žádost Poskytující strany do 5 pracovních dnů předložit.

Příjímající strana je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin od zjištění, písemně oznámit Poskytující straně jakýkoli bezpečnostní incident nebo důvodné podezření z úniku důvěrných informací a poskytnout součinnost při řešení následků.

IX. TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ INFORMACÍ

Příjímající strana je povinna zavést a udržovat přiměřená technická a organizační opatření k ochraně důvěrných informací, zejména: (a) šifrování důvěrných dat v klidu i při přenosu (TLS/HTTPS, šifrování úložišť), (b) vícefaktorové ověřování pro přístupy k systémům obsahujícím důvěrné informace, (c) segregaci přístupů podle principu nejnižšího nezbytného oprávnění, (d) průběžnou aktualizaci bezpečnostních záplat a antimalware ochranu.

Mezi zvláště chráněné kategorie informací patří zejména: obchodní tajemství, know-how, zdrojové kódy, databáze zákazníků, obchodní plány, finanční výsledky, technické výkresy a specifikace. Pro tyto kategorie zavede Příjímající strana zvýšenou úroveň ochrany, včetně logování přístupů s minimální dobou uchování záznamů 12 měsíců.

Příjímající strana zajistí, aby všechny osoby, které mají přístup k důvěrným informacím, byly písemně vázány mlčenlivostí v rozsahu nejméně odpovídajícím této smlouvě.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Případné spory budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, bude spor řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky.

Tato smlouva představuje úplné ujednání o jejím předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání, prohlášení a přísliby týkající se důvěrných informací a jejich ochrany.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech; Poskytující strana a Přijímající strana obdrží po jednom stejnopisu.

Změny jsou platné pouze ve formě písemných, číslovaných a podepsaných dodatků.

Je-li jakékoli ustanovení smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány výhradně za účelem uzavření, plnění a případného vymáhání práv z tohoto smluvního vztahu. Správcem osobních údajů je každá ze smluvních stran v rozsahu údajů, které zpracovává o druhé straně. Každá ze stran má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou právními předpisy, zpravidla 10 let od jeho skončení.

Žádná ze smluvních stran neodpovídá za nesplnění nepeněžitých povinností způsobené vyšší mocí (vis maior), tj. událostí mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou (§ 2913 odst. 2 OZ). Vyšší moc se nevztahuje na povinnost zaplatit peněžitou částku. Strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně písemně informovat druhou stranu a po odpadnutí překážky neprodleně pokračovat v plnění.

XI. PODPISY

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

(vlastnoruční podpis)

(vlastnoruční podpis)

POSKYTUJÍCÍ STRANA

PŘIJÍMAJÍCÍ STRANA

Smlouva nabývá platnosti podpisem poskytující strany a přijímající strany. Je-li podepisována elektronicky, platí přiměřeně nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS).

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – PRŮVODNÍ POKYNY**PRŮVODNÍ POKYNY K PODPISU A ARCHIVACI**

Tento dokument obsahuje doporučený postup pro správné podepsání, ověření a archivaci vaší smlouvy.

1. PŘÍPRAVA PŘED PODPISEM

- Pečlivě přečtěte celý text smlouvy včetně příloh.
- Ověřte správnost všech údajů: jména, adresy, částky, data.
- Přílohy (předávací protokol apod.) připravte k podpisu současně se smlouvou.
- Zajistěte, aby obě strany měly dostatek času na prostudování dokumentu.

2. PODPIS

- Smlouvu podepisujte v minimálně dvou vyhotoveních — po jednom pro každou stranu.
- Podpis umísťte na vyhrazené podpisové řádky na konci smlouvy.
- Použijte trvanlivý inkoust (kuličkové pero).
- U vícestránkových smluv doporučujeme parafovat každou stranu.
- Datum a místo podpisu vyplňte v den skutečného podpisu.

3. ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ (VOLITELNÉ)

- U smluv s vyšší hodnotou (nad 50 000 Kč) zvažte ověření podpisů na Czech POINTu nebo u notáře.
- Ověření zvyšuje důkazní hodnotu dokumentu. Cena: přibližně 30 Kč za podpis na Czech POINTu.

4. ARCHIVACE

- Originál uchovejte po celou dobu platnosti smlouvy a nejméně 3 roky po jejím skončení (§ 629 OZ).
- Poříděte si digitální zálohu (scan nebo fotografie).

5. ELEKTRONICKÝ PODPIS

- Smlouvu lze podepsat elektronicky dle nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS) a zák. č. 297/2016 Sb.
- Kvalifikovaný elektronický podpis (QES) má účinky vlastnoručního podpisu; je plně uznáván soudy i orgány EU.
- Zaručený elektronický podpis (AES) je platný, avšak jeho důkazní síla v případě sporu je nižší než u QES.
- Poskytovatelé: Signi.cz, iSmlouva.cz, DocuSign, Adobe Sign — ověřte soulad s eIDAS.
- Smlouvy vyžadující notářsky ověřený podpis (nemovitosti, katastrální vklad) je elektronicky možné uzavřít pouze s QES.

6. ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO NDA

- Před prvním sdílením důvěrných informací ověřte, že obě strany smlouvu podepsaly.
- Označujte důvěrné informace viditelně („DŮVĚRNÉ“ / „CONFIDENTIAL“) — usnadní pozdější vymáhání.
- Vedete-li audit přístupů, uchovávejte log po dobu sjednanou ve smlouvě.

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – KONTROLNÍ SEZNAM**KONTROLNÍ SEZNAM PŘED PODPISEM**

Před podpisem smlouvy ověřte každý z níže uvedených bodů:

- Jména a příjmení všech smluvních stran jsou správně uvedena
- Adresy trvalého bydliště / sídla jsou aktuální
- Data narození / IČO jsou bez překlepů
- Předmět smlouvy je jasně a jednoznačně vymezen
- Finanční podmínky (cena, nájem, mzda) odpovídají dohodě stran
- Datum účinnosti smlouvy je správné
- Doba trvání a výpovědní podmínky odpovídají dohodě
- Platební podmínky jsou jasné a úplné
- Práva a povinnosti obou stran jsou vyvážená
- Smluvní pokuty jsou přiměřené a nepřekračují zákonné limity
- Způsob řešení sporů je uveden
- Smlouva neobsahuje nevyplněná pole
- Počet vyhotovení odpovídá počtu smluvních stran
- Veškeré přílohy jsou přiloženy a kompletní

SPECIFICKY PRO NDA:

- Definice důvěrných informací je věcně i časově vymezena
- Doba mlčenlivosti po skončení smlouvy je přiměřená a vymahatelná
- Smluvní pokuta (je-li sjednána) je přiměřená rizikům
- Výjimky z mlčenlivosti (veřejně známé info, soudní příkaz) jsou uvedeny